

Nr. 190 Kommissarische Besprechung im Auswärtigen Amt vom 7. November 1939, 17 Uhr*R 3001/22811, Bl. 185 Besprechungsvermerk des LGR Hefermehl/RJuM¹**Beginn: 17:00***[BEHANDLUNG FEINDLICHEN VERMÖGENS]**

Es wurde mit Einverständnis aller Beteiligten festgestellt, daß die erforderlichen Maßnahmen federführend vom Reichsjustizministerium bearbeitet werden. Um den Gang der Arbeiten möglichst zu beschleunigen, ist für die vorbereitenden Arbeiten ein Ausschuß eingesetzt worden, in dem die Sachbearbeiter des RJ[u]M (MinRat Krieger, LGRat Hefermehl), des RW[i]M (ORegRat Win[c]kelmann, Müller und Schöne), des RFinMin. (MinRat Bänfer und MinDirig. Schwandt), des GBW (MinRat v. Mahs) und der Auslandsorganisation der NSDAP (Dr. Lübke) vertreten sind². Dieser Ausschuß wird im RJM tagen und seine Arbeiten in nächster Zeit aufnehmen. Gegenstand der Arbeit ist die Aufstellung einer großen Verordnung, in der umfassend die Behandlung des feindlichen Vermögens geregelt werden soll. Die Ausarbeitung im einzelnen liegt dem RJM als dem federführenden Ressort ob. In der Verordnung werden vor allem folgende Punkte zu regeln sein:

– 1.

Der Begriff des Feindes, insbesondere des feindlichen Unternehmens[,] sowie eine allgemeine Ermächtigung für die Erweiterung des Feindbegriffs durch Aufstellung einer schwarzen Liste. Ein entsprechender Vorschlag ist im RJM bereits ausgearbeitet³.

– 2.

Vorschriften über die Anmeldung des feindlichen Vermögens im einzelnen.

– 3.

Nähere Regelung des allgemeinen Verfügungsverbots.

– 4.

¹ Eine ins einzelne gehende Niederschrift (11 S.) übersandte das AA den vertretenen Ressorts am 15. 11. 1939: R 3001/22811, Bl. 237–242; R 2/30023, Bl. 148–154. Zu der Besprechung hatte das AA in zwei Schnellbriefen vom 2./4. 11. mit Fragenkatalog eingeladen: R 3001/22811, Bl. 183 f.; R 2/25174, Bl. 77 f., 83; R 2/30023, Bl. 103–107. An ihr nahmen unter Vorsitz des VLR Albrecht 32 Personen teil, Anwesenheitsliste der Niederschrift abgedr. in: MOLTKE, Völkerrecht, S. 222 f. Vgl. LINDNER, Reichskommissariat, S. 26. Vorgeschichte s. Dok. Nrr. 163, 169.

² In der offiz. Niederschrift außerdem genannt: VLR Schiffner für das AA.

³ Diese Definition des Feindbegriffs nebst entspr. VO-Entw. übersandte der RJuM den am o. g. Ausschuß beteiligten Ressorts am 10. 11. 1939: R 2/30023, Bl. 115–131. „Schwarze Listen“ meinte Verzeichnisse von Firmen im neutralen Ausland, von denen man wußte oder begründet vermutete, daß sie mit dem Feind handelten, und die deshalb ihm gleichgestellt wurden. England führte solche Listen im Zuge seiner Blockadepolitik („Trading with the Enemy: Specified Persons“), ebenso Frankreich („Liste officielle d’ennemis“). Die Zweckmäßigkeit einer Einführung dt. Schwarzer Listen als Vergeltungsmaßnahme erörterte man im AA am 8. 11. 1939. Die Besprechung ergab kein klares Bild, die zum Bericht aufgeforderten Auslandsmissionen rieten durchweg davon ab, weil gegen England wirkungslos und den ohnehin labilen Außenhandelsbeziehungen zum neutralen Ausland abträglich. Sitzungseinladung und -niederschrift des AA, Übersendung der Botschaftsberichte am 29. 12. 1939: R 2/25174, Bl. 79–82; R 3001/22813, Bl. 384–419; MA, RW 19/1549, Bl. 91–107, 172–175. Auch die ersatzweise erwogene Aufstellung sog. „grauer“ oder „Warnlisten“ als geheime Aufstellung von „Firmen, die einseitig für die Feinde tätig sind, falsche Papiere gebraucht oder sonst mit falschen Angaben getäuscht haben“, wurde im Febr. 1940 abgebrochen; hierzu der Schriftsatz des OKW-Sonderstabs „Handelskrieg und wirtschaftl. Kampfmaßnahmen“ vom 2. 2. 1940: RW 19/1549, Bl. 10–13. Sammlung engl. und franz. Schwarzer Listen 1939/40 s. RW 19/1552. Materialien zum Handels- und Seekrieg 1939/40 in R 43 II/650b; zu feindl. Wirtschaftskriegsmaßnahmen 1939–41 in RW 19/1550–1551; R 3001/22804–22807; R 2/30026. Sammlung der In- und Auslandsprelle zum Blockade- und Handelskrieg 1939/40: R 2501/3218–3219.

Eine Bestimmung über die Auflösung bzw. Außerkraftsetzung von Verträgen mit Angehörigen feindlicher Staaten, sofern die Verträge von keiner Seite vollständig erfüllt sind. Sonderbehandlung der Versicherungsverträge ⁴.

– 5.

Schaffung eines allgemeinen materiellen Zahlungsverbots unabhängig vom Devisenrecht ⁵.

– 6.

Befreiungsmöglichkeiten für deutsche Valutaschuldner.

– 7.

Bestimmung einer Stelle, an die Geldschulden an das feindliche Ausland einzuzahlen ist [sic]. Der Vorschlag, hierfür die Gerichtskassen zu verwenden, dürfte unzweckmäßig sein. In Frage käme unter Umständen die Preußische Staatsbank ⁶.

– 8.

Einarbeitung des vom RJM aufgestellten Verordnungsentwurfs über die Verwaltung feindlicher Unternehmen ⁷.

– 9.

Kraftloserklärung von Aktienurkunden, die sich im widerrechtlichen Besitz eines Feindstaates befinden, sofern es sich um deutsche Aktienrechte handelt.

Abschließend wurde erörtert, ob eine Zentralstelle für die Behandlung feindlichen Eigentums zu schaffen sei. Die Errichtung einer selbständigen Stelle wurde allgemein abgelehnt und statt dessen eine zentrale Bearbeitung beim RJM weitgehend befürwortet. Eine endgültige Entscheidung ist in dieser Hinsicht noch nicht gefallen.

[...] ⁸.

Kriege 10/11 Krieger 9/11. Hefermehl 9/11

⁴ Lt. Niederschrift des AA (o. Anm. 1) wies MR Krieger/RJuM darauf hin, daß das RWiM hinsichtlich der Versicherungsverträge einseitig vorgegangen sei, indem es durch interne Verfügung das Versicherungsgeschäft der Auslandsversicherungen auf dt. Gesellschaften übertragen habe. Neben Sukzessivlieferungsverträgen und Verträgen zur fortlaufenden Übertragung neuer Patentrechte kämen „auch Dienstverträge in Betracht, ferner Gesellschaftsverträge, sodaß eine umfassende Regelung der Frage der Aufrechterhaltung der Verträge notwendig erscheine“.

⁵ Vorgeschlagen von MR Bänfer/RFM und unterstützt von VLR Albrecht. Hingegen hielt ORR C. H. Müller/RWiM es lt. offiz. Niederschrift „nicht für empfehlenswert, eine derartige Bestimmung in das große Gesetz hineinzunehmen, weil sich sonst bei den neutralen Gerichten, z. B. in Holland, gewisse Schwierigkeiten ergeben würden. Wollten die Holländer diese Bestimmung anwenden, so müßten sie notgedrungen das ganze Gesetz als für Holland bindend ansehen, was sie vielleicht nicht gern tun würden. Wären die in Aussicht genommenen Bestimmungen isoliert, so würde ihnen ihre Anerkennung leichter fallen.“

⁶ VLR Albrecht brachte die Gerichtskassen zur Abgeltung von Auslandsschuldverpflichtungen in Vorschlag, „weil dadurch der Anschluß an das Bürgerliche Recht hergestellt wird“ und sie für die Schuldner leichter erreichbar seien als eine zentrale Kasse. Dagegen empfahl MR Krieger die Preuß. Staatsbank (Seehandlung), RBkD v. Schelling alternativ die Konversionskasse für dt. Auslandsschulden. Eingehend erörtert wurde auch, ob diese Einzahlungen mit befreiender Wirkung verpflichtend sein sollten (wie in England) oder freiwillig (wie in Frankreich), oder ob statt dessen ein Gesamtclearing unter allen dt. Firmen mit Aufrechnung ihrer Auslandsschulden gegen die Auslandsforderungen vorzuziehen sei.

⁷ S. Dok. Nr. 169 Anm. 3.

⁸ Enth. Vorlage des Vm. an beteiligte RJuM-Referate und StS Schlegelberger, mit dessen undat. Sichtvermerk. – Der eingangs erwähnte Ausschuß entledigte sich seines Auftrags, indem er in drei Arbeitssitzungen am 13., 17. und 24. 11. 1939 eine „VO über die Behandlung feindl. Vermögens“ konzipierte; Entwürfe und Niederschriften s. R 3001/22811, Bl. 194, 203–211, 227, 246; R 2/25174, Bl. 88–129; R 2/30023, Bl. 139–143, 155–161, 169–177. Diese Vorlage leitete der RJuM am 1. 12. den Ressorts zu: Dok. Nr. 206.

Zitierhinweis

Nr. 190 Kommissarische Besprechung im Auswärtigen Amt vom 7. November 1939, 17 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d190>